

1000750-48.2018.8.26.0262

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Aquisição

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itaberá

Foro: Foro de Itaberá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... teria sido informado acerca do alegado furto do veículo que se encontrava estacionado em seu imóvel rural, tendo comunicado o delito à autoridade policial. No âmbito do inquérito policial n. 0000053-44.2018.8.0262 teria sido apurado que o veículo foi retirado da propriedade rural do autor por ordem do réu DEOLINDO CARDOSO WAGNER, que constava como proprietário do bem perante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaberá

Foro de Itaberá

Vara Única

Rua Coronel José Pedro de Lima, 266, Itabera - SP - cep 18440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000750-48.2018.8.26.0262 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000750-48.2018.8.26.0262

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Aquisição

Requerente:

Nilo Fedrigo

Requerido:

Deolindo Cardoso Wagner e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de "ação declaratória de propriedade de veículo caçamba semirreboque combinado com indenizatória e pedido de tutela provisória cautelar" (sic) proposta por NILO FEDRIGO em face de DEOLINDO CARDOSO WAGNER e PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA. Narrou a parte autora, em breve síntese, ter recebido, em 12.11.2016, do réu PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA o veículo caçamba semirreboque basculante, marca NOMA, ano 2010, placa EPI4917, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de abatimento de dívida do réu em relação ao autor, no valor originário de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).

Aduziu que com a tradição, o réu PAULO obrigou-se a providenciar a transferência de titularidade do registro do bem, entregando-o livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Entretanto, em 27.10.2017, o autor teria sido informado acerca do alegado furto do veículo que se encontrava estacionado em seu imóvel rural, tendo comunicado o delito à autoridade policial.

No âmbito do inquérito policial n. 0000053-44.2018.8.0262 teria sido apurado que o veículo foi retirado da propriedade rural do autor por ordem do réu DEOLINDO

CARDOSO WAGNER, que constava como proprietário do bem perante o DETRAN e permaneceu com o bem ao final da apuração policial.

Diante de tais alegações, pleiteou a declaração da propriedade do veículo em seu favor, tendo em vista a transmissão operada com a tradição, ou, subsidiariamente, em caso de perda do bem, a condenação dos réus ao pagamento do equivalente em dinheiro, além de perdas e danos pela privação de uso. Requereu, ainda, a concessão de tutela cautelar de urgência de busca e apreensão do veículo.

Instruiu a inicial com documentos (fls. 08-77).

Decisão inicial nas fls. 78-79, oportunidade em que deferida a tutela pleiteada.

O trâmite processual e o cumprimento da medida liminar foram suspensos em razão da oposição de embargos de terceiro n. 1000806-81.2018.8.26.0262 por Paulo Roberto de Oliveira Dias (fl. 99), os quais foram julgados procedentes para o fim de reconhecer que o embargante adquiriu o veículo na condição de terceiro de boa-fé, determinando-se o cancelamento da restrição advinda dos presentes autos (fls. 127-134).

Manifestação da parte autora nas fls. 138-139, reiterando o pedido alternativo de condenação dos réus ao pagamento do valor equivalente ao bem, além de perdas e danos.

Citado (fl. 170) o réu DEOLINDO compareceu, assim como o réu PAULO, à audiência de tentativa de conciliação que restou infrutífera (fls. 179-180).

O réu PAULO apresentou resposta na forma de contestação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do título de crédito do qual se originou a demanda e a perda do objeto da demanda em razão do julgamento dos embargos de terceiro n. 1000806-81.2018.8.26.0262. No mérito, argumentou que em decorrência de transações comerciais diversas realizadas entre as partes, o autor era seu credor da importância de R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida datado de 13.08.2012.

Aduziu que realizou diversos pagamentos e que para a ultimar a quitação de débito remanescente de R\$ 33.130,00 (trinta e três mil, cento e trinta reais) teria entregue ao autor em 12.11.2016, o veículo caçamba reboque basculante, placas EPI4917, pelo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Sustentou que com a entrega do bem e quitação da dívida, o veículo teria permanecido na posse do autor, não havendo que se falar em sua responsabilidade em relação ao alegado furto do bem móvel ocorrido nas dependências do imóvel do autor (fls. 185-192).

Réplica nas fls. 196-199.

O réu DEOLINDO compareceu aos autos requerendo a inaplicabilidade dos efeitos da revelia diante da apresentação de contestação pelo corréu, além de impugnar o valor pretendido pelo autor em razão do estado precário em que o veículo foi recuperado (fls. 223-224).

Instados a especificar provas (fl. 272), o réu PAULO requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 275), o autor requereu a produção de prova oral (fl. 276), assim como o réu DEOLINDO que também pleiteou pela produção de prova documental (fls. 277-278).

A parte autora requereu o reconhecimento da preclusão temporal do direito do réu DEOLINDO requerer a produção de provas (fls. 507-508).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O mérito comporta julgamento imediato, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora não se trate somente de matéria de direito, não há provas a produzir além daquelas já constantes nos autos.

Inicialmente, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), somada a ausência nos autos de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (CPC, art. 98, §2º), DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus DEOLINDO CARDOSO WAGNER e PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA.

Registre-se que a presunção não foi afastada pela parte autora, pois as alegações constantes da réplica são genéricas, não havendo sequer a indicação de fato concreto que possa ensejar o indeferimento da benesse.

No mais, embora devidamente citado (fl. 170), o réu DEOLINDO CARDOSO WAGNER deixou de apresentar contestação no prazo legal, razão pela qual com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia. Todavia, como o corréu compareceu aos autos apresentando contestação, deixo de aplicar os efeitos materiais da revelia, por força do contido no art. 345, I, do diploma processual. Passo à análise das questões preliminares arguidas em contestação.

Sustentou o réu PAULO a preliminar de perda superveniente do objeto em relação ao pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos pela privação do uso do bem móvel, em razão do decidido nos autos dos embargos de terceiro n. 1000806-81.2018.8.26.0262.

Não obstante os argumentos apresentados pelo réu, não é o caso de extinção da ação sem julgamento do mérito em relação ao pedido, haja vista a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º) e da análise do interesse processual ser realizada à luz da teoria da asserção, ou seja, a partir das afirmações do demandante, contidas em sua postulação inicial.

Destarte, raciocina-se admitindo, provisoriamente e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, independentemente da correspondência entre a afirmação e a realidade, o que será objeto da análise do mérito.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada pelo réu.

Do mesmo modo, REJEITO a prejudicial de prescrição da pretensão autoral em relação ao título de crédito que teria dado origem à demanda, posto que os pedidos iniciais não se relacionam à exigibilidade de eventual crédito do autor em relação ao réu PAULO, mas na suposta propriedade de bem móvel retomado pelo corréu DEOLINDO e na reparação de eventuais prejuízos oriundos da privação do direito real.

Portanto, a pretensão submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, cujo termo inicial é a alegada violação do direito de propriedade do autor em relação ao veículo (CC, art. 189), ou seja, a data de retirada do bem móvel de seu domínio (27.10.2017 – fls. 14-16).

Logo, entre a violação e a propositura da demanda (19.07.2018), não transcorreu referido prazo prescricional.

Inexistindo outras questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, a questão trazida a juízo merece um provimento jurisdicional de cunho material.

Consigne-se desde já que os pedidos iniciais comportam parcial acolhimento.

De início, cabe consignar ser incontroverso que a caçamba semirreboque basculante, marca NOMA, ano 2010, placa EPI1497 foi objeto de dação em pagamento do réu PAULO em favor do autor, em 12.11.2016, com o objetivo de quitação, ainda que parcial, de negócios jurídicos anteriormente celebrados entre eles.

De fato, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição.

Entretanto, tratando-se de veículo provido de registro junto à autoridade de trânsito, que, por expressa previsão legal, deve ser atualizado com a alteração da propriedade (CTB, art. 123, I e § 1º), presume-se proprietário aquele em cujo nome foi emitido o referido certificado.

Assim, quando da aceitação do bem móvel pelo autor, o proprietário registral era o réu DEOLINDO do qual não se tem notícia de consentimento com o negócio celebrado.

Destarte, considerando a propriedade anterior do réu DEOLINDO e o reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente nos autos dos embargos de terceiros n. 1000806-

81.2018.8.26.0262, tem-se que embora fundamente sua pretensão genericamente nos postulados da responsabilidade civil, o autor, em verdade, pretende o ressarcimento de prejuízos advindos da evicção.

Sobre o tema, pertinente a lição de Nelson Rosendal: "cuida-se de dever de garantia diante de eventual perda da coisa em virtude de decisão judicial ou administrativa que conceda o direito – total ou parcial – sobre ela a um terceiro estranho à relação contratual em que se deu a aquisição." (in Código Civil

comentado: doutrina e jurisprudência / coordenador Cezar Peluso. - 4. Ed. Rev. E atual. - Barueri, SP: Manole, 2010, pag. 508)

Com efeito, extrai-se do artigo 447 do Código Civil, que a evicção constitui garantia legal em relação à perda do objeto do negócio jurídico celebrado, independente, portanto, de previsão contratual.

As partes da relação negocial, por outro lado, é possível reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção, sendo quem mesmo nesta última hipótese, ainda terá o evicto direto a receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumir (CC, arts. 448 e 449).

No caso concreto, o réu PAULO afirmou em contestação que se comprometeu a entregar o bem móvel "livre de ônus e alienações" (fl. 191), além de reconhecer a validade do recibo de fl. 11, segundo o qual também assumiu a responsabilidade pela efetivação da transferência do bem ao autor junto à autoridade de trânsito.

Assim, recai sobre o réu PAULO a exclusiva responsabilidade pela evicção do bem objeto da dação em pagamento, independentemente de culpa ou má-fé, visto tratar-se de hipótese de responsabilidade objetiva.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- EVICÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES - GARANTIA LEGAL DE EVICÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA" (TJ-SP: 000014030-30.2012.8.26.0126, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 09/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017).

"COMPRA E VENDA - VEÍCULO - EVICÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - RECURSO DESPROVIDO. Por expressa disposição legal (CC/02, arts. 447 e 450), nos contratos onerosos em que se verifica a transmissão de domínio e posse, o alienante sempre responde pela evicção, sem se perquirir sobre sua culpa ou má-fé, salvo cláusula expressa de exclusão dessa responsabilidade (art. 448), ou caso comprove que o adquirente sabia que a coisa era alheia ou litigiosa". (CC, art. 457). (TJSP; Apelação Cível 9077005-67.2008.8.26.0000; Relator (a): Clóvis Castelo; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª V. CÍVEL; Data do Julgamento: 08/11/2010; Data de Registro: 17/11/2010)

Logo, nos termos do art. 359 do Código Civil, "Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados direitos de terceiros".

Nesse sentido, salientam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosendal que "Ninguém pode exonerar-se ao prestar aquilo que não lhe pertença. O alienante é o garante do adquirente no tocante à legitimidade da origem jurídica do bem, por isso responderá pela tutela à confiança do seu credor. Enquanto a regra geral da evicção propicia indenização ao adquirente (art. 447 do CC) na dação em pagamento o seu efeito é o de restabelecer a obrigação extinta com todos os seus consectários (inclusive a mora)" (Curso de Direito Civil: obrigações, 11. Ed, Ed. JusPodivm, 2017, pg. 510). Portanto, tendo ocorrido a evicção de coisa objeto de dação em pagamento, restabelece-se a obrigação primitiva do réu PAULO em relação ao autor, sendo de rigor sua condenação ao pagamento do valor pelo qual originariamente recebido o bem evicto (R\$ 70.000,00), devidamente corrigido conforme a Tabela Prática do TJSP desde o inadimplemento (12.11.2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, restabelecida a obrigação primitiva não há que se falar em indenização por perdas e danos resultantes da privação do uso ou da ausência de transferência do bem, os quais sequer foram comprovados pela parte autora.

III - DISPOSITIVO

Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais em relação ao réu PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DECLARAR a subsistência da obrigação primitiva em razão da ausência de efeitos da dação em pagamento operada em 12.11.2016 e CONDENAR, exclusivamente o réu PAULO ao pagamento em favor da parte autora do valor pelo qual originariamente recebido o bem evicto (R\$ 70.000,00), devidamente corrigido conforme a Tabela

Prática do TJSP desde o inadimplemento (12.11.2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca e não equivalente entre o autor e o réu PAULO, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu PAULO, nos termos do art. 86, caput, do mesmo diploma legal.

Além disso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em relação ao réu DEOLINDO CARDOSO WAGNER e, por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do réu em questão, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E desde o ajuizamento), o que faço com fundamento no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Havendo interposição de recurso de apelação, independentemente de nova conclusão (CPC, art. 1.010), intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Se as contrarrazões vierem acompanhadas de apelação adesiva (CPC, art. 997, §§ 1º e 2º), ou de preliminar sobre questões resolvidas na fase de conhecimento e não cobertas pela preclusão - apelação subordinada eventual (CPC, art. 1.009, §1º parte final e §2º), intime-se o apelante para manifestar-se a respeito delas no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Intimações e diligências necessárias.

Itabera, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA